עין משפט נר מצוה

יט א מיי' פ"ז מהל' פסולי המוקדשין הלכה ג:

גליון הש"ס

[גמ' דבר הלמד בקל וחומר מהו שילמד בהיקש. עי' לעיל דף יד ע"א]: שם מאי איכא למימר תיקו. עיין לקמן דף נה ע"א תוס' ד"ה מה עולה: תוס' ד"ה אלא וכו' ורב אדא בר אהבה. עי' לקמן דף נה ע"א תוס' ד"ה מה עולה:

מוסף רש"י

ומה נבלת בהמה כו'. כדילפינן בגמ' מוכי ימות מן הבהמה: נבילת עוף שאין מטמא במגע ובמשא. אלא באכילה ובבית הבליעה, כדכתיב לא יאכל לטמאה בה, אין לך אלא האמור בה: אינו דין שתהא שחיטתה מטהרת כו'. וכיון דקי"ל בשחיטה מק"ו, ילפינן מליקה דקדשים מינה בבנין אב, מה מצינו בשחיטה בחולין שמכשרתה באכילה כשאינה טריפה ומטהרת טריפתה מטומאתה, אף מליקה בקדשים המכשרתה באכילה כשאינה טריפה תטהר (לקמן סט. סט:):

שיטה מקובצת

מה להלן על ידי נתוח שלא בהפשט כו'. אלמא דדבר הלמד בג"ש חוזר ומלמד בג"ש. וא"ת דהיכי יליף מהכא דדבר הלמד בג"ש כו', דלמא דשאני הכא משום דניתן לידרש לענין שלא בהפשט דאינו בא בג"ש דפר כהן משיח, אתי ניתוח בהדיה אגב גררא דהוי הימנו ודבר אחר (ומלמדים) [ולמדים] הימנו. ועוד קשה דשלא בהפשט גופיה היכי יליף בג"ש דפר יוה"כ מפר כהן משיח [הא] בפר כהן משיח גופיה לא כתיב הפשט בהדיא אלא ילפינן ליה בהיקש עור ובשר לקרבו ופרשו והיאך חוזר ומלמד בג"ש, וי"ל דקושיא חדא מתרצה לחברתה דמדחזינן דילפינן מיניה שלא בהפשט אע"ג דהתם מהיקשא הוא דאתא א"כ ש"מ דדבר הלמד בג"ש חוזר ומלמד בג"ש והוי ניתוח כמו דכתיב בגופיה לגבי הכי ונילף בג"ש לפר ושעיר יוה"כ מפר כהן משיח, וכיון דילפינן מיניה ניתוח מהשתא נילף נמי שלא בהפשט מהתם דהוי הימנו ודבר אחר: ס"א וי"ל דקושיא חדא מתרצה לחברתה דאדרבה לגבי שלא בהפשט הימנו ודבר אחר הוא דלא מצי למילף שלא בהפשט אלא עם ניתוח דילפינן ניתוח בג"ש מעולה כה] הלכך כי הדר יליף ניתוח בפר יוה"כ בג"ש דדבר הלמד בג"ש חוזר ומלמד בג"ש יליף עמו הפשט והוי הימנו ודבר אחר ולא הוי היקש חוזר ומלמד בג"ש. ועי"ל דשלא בהפשט לא ילפינן מפר כהן משיח אלא בגופייהו כתיב את עורותם כו' (ויקרא ד, יא) ואיתקש בשרם לפירשם ואע"ג (דכתיב) [דלא כתיב] קרבם מ"מ נימא מה פירשם אינו שורפם בפני עצמה בלא קרבם אף בשרם שורפם בעורם כו] והא דקאמר שלא בהפשט, אגב ניתוח נקט לה (לשון תוס' מהר"פ): גזירה שוה המלמדת בג"ש חברתה וכו'. תימה דמה רבותא איכא שילמד בג"ש טפי מהלמד בהיקש, שהרי כמו שהקש אינו מלמד על ההקש כך אין ג"ש מלמדת על הקש, ומה שג"ש מלמדת על חברתה לאו משום חומר דמלמד אלא משום דג"ש נלמדת בקל, וי"ל דמוכח שפיר ונעשה ק"ו מן הכל, ומה הקש שאינו מלמד לא על הקש חברו ולא על ג"ש, מלמד על ק"ו, ג"ש שאינה מלמדת על ההקש מלמדת על ג"ש חברתה אינו דין שתלמד על ק"ו (מהר"פ. ב"ש, כי"ב וג'): גזרה שוה המלמדת בג"ש חברתה כו'. פ"ה מה שאין ההיקש עושה כו'. וא"ת הא לאו משום יפוי כח דמלמד הוא דג"ש מלמדת בג"ש אלא משום כח נלמד דלמד בקל ומש"ה לא תהא מלמד בקל. ותדע דכמו דאין היקש מלמד בהיקש כמו כן ג"ש אינה מלמדת בהיקש אע"ג דג"ש מלמדת בג"ש אלמא לא משום כח דמלמד הוא, וי"ל דק"ו דעביד הוי אף מג"ש וה"ק ומה היקש שאינו מלמד לא בהיקש חבירו ולא בג"ש מלמד בק"ו, ג"ש שמלמדת בג"ש חבירתה אע"פ שאינה מלמדת בהיקש אינו דין שתלמוד בק"ו, כיון שהיא עושה מה שאין היקש עושה שמלמדת בג"ש ואע"ג דאינה מלמדת בהיקש כמו כן היקש אינו מלמד בהיקש: בן בנו של ק"ו הוא. נ"ל דה"פ כלומר אתה רוצה להוכיח דבר זה בק"ו מג"ש שמלמדת בק"ו, והיא גופה שמלמדת בק"ו לא ידעת רק מכח ק"ו דלעיל, וא"כ אין לפשוט משם שהרי מזה אתה מסופק בתחלת דינך ועל זה אנו דנין אם דבר הלמד בק"ו אם חוזר ומלמד בק"ו, וכיון שאתה עושה ק"ו מאותה מדה מג"ש שמלמדת בק"ו שזה הדבר עצמו אתה למד לעיל בק"ו, א"כ כל עיקר דינך בדבר הלמד בק"ו שחוזר ומלמד בק"ו, ואם אינו מלמד בק"ו א"כ אין להוציא בפה אותו ק"ו שבא מג"ש המלמדת בהיקש (לשון מהר"פ): תוד"ה מה נבלת בהמה כו' תימה מה לנבלת בהמה שאינה מטמאה בגדים בבית הבליעה. ועוד קשה דמנא ליה כז] דיליף מליקת עוף משחיטת עוף ושחיטת עוף משחיטת בהמה, דילמא יליף מליקה גופה ממה מצינו משחיטת בהמה, דכך חשובה מליקת עוף דקדשים כשחיטת בהמה בחולין. לכך נראה דעיקר טעמא דר"מ הן דשחיטה הן דמליקת העוף מטהרת [היינו] משום דאיתקש לבהמה מקרא דזאת תורת הבהמה והעוף (ויקרא יא, מו) ואין משיבין על ההיקש. ומ"מ שפיר שמעינן מהכא לדבר המלמד בג"ש כח] חוזר ומלמד בבנין אב דמדנקט הכא בברייתא מק"ו ולא נקט עיקר טעמא משום היקשא דזאת תורת ש"מ דבעלמא בקדשים אמרי' לדבר הלמד בק"ו חוזר ומלמד בבנין אב, דהכא נמי הייתי אומר כך אי לאו משום דאיכא פירכא כו' כט] (עכ"ל הר"פ): ד"ה מה מצינו כו' ועוד קשה דמנא ליה כו'. ובתוס' מהר"פ תירץ כלעיל דעיקר טעמא משום היקש זאת תורת ל] כו':

תוספות

בהפשט נקט אגב אורחיה ולא צריך למילף יז] דמגופיה דפר יום הכפורים שמעינן דכתיב (ויקרא טז) ושרפו באש את עורותם ואת בשרם ואת פרשם דאיתקש עורם ובשרם לפרשם:

אלא למאן דל"ל דרב פפא מאי איכא למימר. ורב אדא בר אהבה דיליף לעיל לפון דמעכב בעולה מק"ו מחטאת והדר יליף אשם מדאיתקש לעולה יח] היינו למנוה דלמנוה בעולה כתיב ומיהא יט] מדאיתקש תרי זימני אעולה הוא דילפינן עיכובא באשם וא"ת דבפ' אמר להם הממונה (יומא דף לג.) משמע דקידוש ידים ורגלים הבא בק"ו חוזר ומלמד בהיקש דקאמר ר"ש בן אלעזר ק"ו ומה במקום שאין טעון טבילה טעון קידוש מקום שטעון טבילה אינו דין שטעון קידוש כו' והדר קאמר מקיש פשיטה ללבישה מה לבישה טעון קידוש אף פשיטה טעון קידוש וי"ל דהאי לא איקרי קדשים אלא גוף הקרבן דוקא:

בן בנו של ק"ו הוא כ]. וכולי האי לית לן למילף ולמיזל וקשה כיון דק"ו כא] הוא אמאי לא נילף שפיר כל כמה דמצינן למילף כי היכי דילפינן בג"ש אפילו הן מאה ויש לפרש כב] בן בנו של ק"ו הוא משום דמעיקרא הוא דמבעיא ליה אי דבר הלמד בק"ו חוזר ומלמד כג] בג"ש היאך בא להוכיח מדהוו בק"ו בג"ש שמלמדה בק"ו ע"י ק"ו א"כ אתה רוצה לדון ק"ו ע"י ק"ו מדבר הבא בקל וחומר הלא זאת היא שאילתך שאתה מסופק בה:

רבי יהודה אומר מטמאה בגדים בבית הבליעה. פי' בקונטרס דבמס' טהרות (פ"א) משמע דלר"מ אחת שחיטה בעוף של חולין ואחת מליקה בקדשים מטהרות טרפותן מידי נבילה ולרבי יהודה זו וזו אינה מטהרת וא"ת דבפרק אלו טריפות (חולין דף נו.) אמרינן רבי יהודה בדיק בידא ור' נחמיה בדיק במחטא וא"ל מאן דבדיק במחטא למאן דבדיק בידא עד מתי אתה מאכיל נבילות לישראל נבילות ס"ד הא שחוטות נינהו מאי קשיא לרבי יהודה ודאי נבילות הויין כדמשמע הכא דשחיטת עוף אינה מטהרת וי"ל דלא הו"ל למיפרך אליבא דרבי יהודה כיון דרבנן פליגי עליה: **מה נבלת בהמה שמטמאה במגע ובמשא כו'.** תימה מה לנבלת בהמה שאינה מטמאה בבית הבליעה וי"ל דעיקר טעמא דר"מ מהיקשא דזאת תורת הבהמה והעוף כדלקמן פ' חטאת העוף (דף סט:) כדפי' בקונט': **מה מצינו בשחיטה של עוף שמכשרתה באכילה וכו'.** ודאי ולא היא תרוייהו משחיטת חולין גמרי פי' מליקת קדשים במה מצינו משחיטת עוף שאינה כי אם בחולין ושחיטת עוף של חולין בק"ו משחיטת בהמת חולין ותימה היאך גמר מליקת עוף משחיטת עוף מה לשחיטה שכן מכשרת בחולין ועוד קשה דמנא ליה דמליקת עוף משחיטת עוף גמר כד] דלמא משחיטה דבהמה גמר ונראה לי דאם כן הוה גמר בק"ו כדגמר שחיטת עוף והיינו טעמא

גמרא

ונאמר להלן עור ובשר ופרש מה להלן ע"י ניתוח שלא בהפשט אף כאן ע"י ניתוח שלא בהפשט. דבר הלמד בגזירה שוה מהו שילמד בק"ו ק"ו ומה היקש שאינו מלמד בהיקש אי מדרבא אי מדרבינא מלמד בקל וחומר מדתנא דבי רבי ישמעאל גז"ש המלמדת בהיקש מדרב פפא אינו דין שתלמד בק"ו הניחא למאן דאית ליה דרב פפא אלא למאן דלית ליה דרב פפא מאי איכא למימר אלא קל וחומר ומה היקש שאין מלמד בהיקש אי מדרבא אי מדרבינא מלמד בק"ו מדתנא דבי רבי ישמעאל גזירה שוה המלמדת בגז"ש חבירתה מדרמי בר חמא א] אינו דין שתלמד בק"ו. [א]דבר הלמד בגז"ש מהו שילמד בבנין אב תיקו. דבר הלמד בקל וחומר מהו שילמד בהיקש ק"ו ומה גזירה שוה שאינה למדה בהיקשא ב] מדר' יוחנן מלמד בהיקש מדרב פפא קל וחומר הלמד מהיקש מדתנא דבי ר' ישמעאל אינו דין שילמד בהיקש הניחא למאן דאית ליה דרב פפא אלא למאן דלית ליה דרב פפא מאי איכא למימר תיקו. דבר הלמד בקל וחומר מהו שילמד בגזירה שוה קל וחומר ומה גזירה שוה שאינה למידה בהיקשא מדרבי יוחנן מלמד בגזירה ג] שוה מדרמי בר חמא קל וחומר הלמד בהיקש מדתנא דבי רבי ישמעאל אינו דין שתלמד ד] בגז"ש. [ב]דבר הלמד בקל וחומר מהו שילמד בקל וחומר ק"ו ומה גזירה שוה שאינה למידה בהיקש מדר' יוחנן מלמד בק"ו ה] כדאמרן ק"ו הלמד מהיקש מדתנא דבי רבי ישמעאל אינו דין שילמד בקל וחומר וזהו ק"ו בן ק"ו בן בנו של ק"ו הוא אלא ק"ו ומה היקש שאינו למד בהיקש אי מדרבא אי מדרבינא מלמד בק"ו מדתנא דבי רבי ישמעאל ק"ו הלמד מהיקש מדתני דבי רבי ישמעאל אינו דין שילמד בק"ו וזה ק"ו בן קל וחומר. דבר הלמד בקל וחומר מהו שילמד בבנין אב אמר רבי ירמיה תא שמע [ג]מלק ונמצאת טריפה ר"מ אומר אינה מטמאה בבית הבליעה רבי יהודה אומר [א]מטמאה בבית הבליעה אמר ר' מאיר קל וחומר ומה נבלת בהמה שמטמאה במגע ובמשא שחיטתה מטהרת טריפתה מטומאתה נבילת עוף שאין מטמא במגע ובמשא אינו דין שתהא שחיטתה מטהרת טריפתה מטומאתה מה מצינו בשחיטה שמכשרתה באכילה

רש"י

ונאמר להלן. בפר כהן משיח (ויקרא ד) ונאמר כאן בפר ושעיר של יום הכיפורים (שם טז) ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת וגו' ואת עורותם ואת בשרם ואת פרשם: **מה להלן.** בפר כהן משיח: **ע"י ניתוח.** דילפינן מג"ש מעולה: **ק"ו.** כלומר מק"ו נלמד לפרש לך שאלה זו: ה"ג **ומה היקש שאינו מלמד בהיקש כו'** ול"ג למד: **ג"ש המלמדת בהיקש** גרסי' ולא גרסי' למדה: **מדרב פפא.** וזאת תורת זבח השלמים כו' דפסטן רב פפא מיניה לגזירה ו] שוה חוזרת ומלמדת בהיקש: **הניחא למאן דאית לי' דרב פפא.** דאמר בתר למד אזלינן: **אלא למאן.** דאמר בתר מלמד אזלינן לא אשכחן גז"ש חוזרת ומלמדת בהיקש דהתם מעשר ז] חולין הוא המלמדה: **בגז"ש חבירתה.** מה שאין היקש עושה כן בהיקש חבירו: **מדרמי בר חמא.** סלת מורבכת חלות: **שאינה למידה מן ההיקש** גרסי': **מדר' יוחנן.** לא יאמר לפונה באשם משם למדנו שאין דבר הלמד בהיקש מלמד בגז"ש: **שאינה למידה בהיקש.** כלומר מן ההיקש: **מלמד בק"ו ח].** כדאמר לעיל מק"ו ומה היקש שאינו למד מן ההיקש מלמד בק"ו גז"ש המלמדת מגז"ש חבירתה מדרמי בר חמא וכו': **וזהו ק"ו בן קל וחומר.** ק"ו זה שאנו מביאין כאן לדורשו בתורה ללמד ק"ו מק"ו אנו למידין אותו מדבר שאף הוא לא למדנוהו אלא בק"ו דהא מייתי לה מגז"ש המלמדת בק"ו והיא גופא לא ידעינן לה אלא ע"י ק"ו דבק"ו ילפינן לעיל: ופרכינן **בן בנו של ק"ו הוא.** שאפי' היינו למידין אותו מדבר שלא למדנוהו ע"י ק"ו הוא ט] היה עצמו בן ק"ו שהרי בק"ו אנו למדין אותו כדאמרן לעיל בק"ו י] ומה גז"ש כו' עכשיו שאף גז"ש שאנו למדין אותו ממנו לדורשה יא] בתורה אף היא לא למדה שתלמד בק"ו אלא מק"ו נמצא שאתה מביא מדת קל וחומר בתורה מכח שני קלין וחמורין והו"ל בנו של ק"ו ובן בנו של ק"ו ודלמא כולי האי לית לן למילף ומיזל: **אלא.** לא תרביה מגזירה שוה המלמדת בק"ו דהיא גופה מק"ו אתיא לן אלא יליף ליה מהיקש המלמד בק"ו דנפקא לן ממתניתא דתני דבי רבי ישמעאל דגמרא גמר לה לדבר המלמד יב] בהיקש חוזר ומלמד בקל וחומר והשתא לא הוי אלא קל וחומר בן קל וחומר כי אינך דלעיל דגזירה שוה מלמדת בקל וחומר מקל וחומר: **מטמאה בבית הבליעה.** כדין נבלת עוף טהור דאין מליקת טריפה בקדשים מטהרת מידי נבלה והוא הדין נמי לשוחט עוף חולין טריפה מטמאה לרבי יהודה. שלש יג] מחלוקת בדבר לר"מ אחת שחיטת עוף של חולין ואחת מליקה בקדשים מטהרות טריפתן מידי נבילה ולר' יהודה זו וזו אינה מטהרת ולר' יוסי שחיטה מטהרת ולא מליקה וכן מפרש יד] במסכת טהרות בפרק שלש עשרה דברים ד): **שחיטתה מטהרת טריפתה מטומאתה.** כדאמרינן בהעור והרוטב (חולין קכח:) וכי ימות מן הבהמה וגו' (ויקרא יא) מקצת בהמה מטמאה ומקצת בהמה אינה מטמאה ואיזו זו טריפה שחטה: **נבלת עוף** טו] **אינו מטמא במגע ובמשא.** מבחוץ דכתיב (ויקרא כב) לטמאה בה אין לך אלא האמור בה אכילה ולא מגע ומשא: **אינו דין שתהא שחיטתה מטהרת טריפתה מטומאתה.** והשתא דקי"ל שחיטה דמטהרת בחולין מק"ו הדרא ומיגמרא אמליקה דקדשים בבנין אב: **מה מצינו בשחיטה שמכשרת.** לאכול בחולין ומטהרת טריפתה מטומאתה אף מליקה כו' טז]:

ה"ג

מסורת הש"ס

א) [מנחות עו.], ב) ע' רש"ק, ג) לקמן סט., ד) פ"א מ"א,

שינויי נוסחאות

א] ג' ל"ק אי מדרמב"ח אי מדרבא. אבל בכה"ז מקיים גירסא דידן עיי"ש: ב] בש"מ הגיה מן ההיקש. וכ"ג ברש"י. ואמנם עיקר כוונתו לאפוקי מגירסא מלמדת. אבל תיבת בהיקש אינה צריכה תיקון לדעת רש"י כמבואר בד"ה שאינה (הב'): ג] בגזירה שוה חברתה (כתה"י וש"מ): ד] ל"ל שילמד (*ש"מ): ה] בק"ו מדתרביצא כצ"ל (ותיבת כדאמרן נמחק) (ש"מ). ולהלן אות ח: ו] דגזירה (*ש"מ): ז] מעשר דגן חולין (כתה"י ושמכ"י): ח] במקום כל הדיבור צ"ל כלהלן ה"ג מלמדת בק"ו מדתרביצא. והיינו הא דאמרן לעיל דבר הלמד בג"ש מהו שילמד בק"ו ומה היקש שאינו למד מן ההיקש מלמד בק"ו ג"ש הלמידה מג"ש חבירתה מדרמי בר חמא וכו' ולפי שלא הוזכר בה שם חכם אלא מפי כל החבורה נזרקה קרי לה לישנא דתרביצא בית המדרש שמרביצין בו תורה (ע"פ כתה"י ושמכ"י). ועי' בליקוטים. וע"ע מנחות פב ב, ולהלן אות ט: ט] היה הוא (כתה"י): י] ל"ל ק"ו בלי וא"ו (*ש"מ): יא] לדרוש מדה זו בתורה כצ"ל (ש"מ): יב] ל"ל הלמד (*ש"מ): יג] ל"ל ושלש מחלוקות (כתה"י ושמכ"י): יד] ל"ל מפורש (כי"י וש"מ): טו] ל"ל עוף טהור (*ש"מ): טז] בש"מ נוסף לקמן בפ' חטאת העוף מייתי לה ופריך בגמ' ור' מאיר לית ליה דיו: יז] למילף בפר יוה"כ מפר כהן משיח דמגופיה כו' (ש"מ): יח] לעולה מצינו למימר דס"ל כרב פפא, א"נ לא דמי דלמצוה בעולה כו' כצ"ל והשאר נמחק (ש"מ): יט] ומהא דאיתקש תרי זימנין לעולה הוא כצ"ל (צ"ק): כ] הוא. פ"ה [שאפילו] וכו' עד וכולי האי כו' כצ"ל (ש"מ): כא] דק"ו מלמד על ק"ו אמאי כו' (ש"מ): כב] לפרש דקשיא ליה בן כו' (ש"מ): כג] ומלמד בק"ו וא"כ האיך בא להוכיח מדה זו בק"ו מג"ש שמלמדת בק"ו ע"י כו' (ש"מ בד"ה): כד] עוף גמר ושחיטת עוף משחיטת בהמה דלמא מליקת עוף משחיטת בהמה גמר דכך חשיבא מליקת עוף בקדשים כשחיטת בהמה בחולין ונראה לי (ש"מ): כה] בג"ש וכי"ב וג' נוסף כאן ודבר הלמד בג"ש חוזר ומלמד בג"ש. ולפנינו הוא לקמן בסמוך. ונוסח הב"ש נראה נכון יותר: כו] לא נהירא, ושמא יש כאן חסרון בדברים: כז] מכאן ואילך הושלם מכת"ב וג': כח] ע"ס, וכי"ב וג' דבר הלמד בק"ו: כט] בכי"ב וג' מסיים פירכא כדפירשתי מה לנבלת בהמה וכו': ל] עי' בדיבור שלפני: לא] נ"ל הלכך אין למידין כו'. והיינו משום דאין דנין ק"ו מהלכה למשה מסיני כדאיתא בנזיר נז ע"א:

ליקוטים

ומה גזרה שוה שאינה למידה בהיקש מדר' יוחנן מלמד בק"ו כו'. וגירסא באיזהו מקומן שכתב בשאילתו שכתוב בספרים גזירה [שוה] שאינה למידה בהיקש מדר' יוחנן מלמדת בקל וחומר מין דבתר איכא. ויש שכת' בו איכא בספרי מצאתי כתוב מלמדת בקל וחומר. וכל הדבר כולו מוגה. ואמרתי שמא מלבי כתבתיו. ובדקתי בדף אחר שהעתקתי בו הגהות המסכתא מספר רבינו יצחק בר' יהודה זצ"ל וממנו הגהתי בספרי וראיתי אותו המקום חלק ואיני יודע אם חלק מצאתיו שם, או מתוך שלא הבנתי מה הם הנחתי בו חלק. עתה יבדוק בו חביבי ויודיעני. על שאילתו נתתי לב ואומר שכך הגירסא לפי שבוש הספרים באומד הדעת, מלמדת בקל וחומר מן דבתרביצא. ותרביצא לשון בית המדרש הוא דבכמה מקומות מצוי הוא בספרים ישנים לישנא דבתרביצא. ובתלמוד נמצא בכמה מקומות בי תרביצא אמרי. וכן זהו פירושו לפי שלמידה זו למדנו למעלה. ואיתמר כדי ולא הוזכר בה שם חכם, דהכי אמרן לעיל דבר הלמד בגזירה שוה מהו שילמד בקל וחומר, קל וחומר מה היקש שאינו למד בהיקש, אי מדרבא אי מדרבינא, מלמדת בקל וחומר מדרבי ישמעאל, גזירה שוה הלמידה בגזירה שוה חברתה מדרמי בר חמא אינו דין שתלמוד בקל וחומר. עמדנו על מידה זו מתלמידי בני הישיבה מסדרי הגמרא ולא הוזכר בה איש. הלכך קרי ליה מן דבתרביצא. ע"כ. (תשובות רש"י סי' י"ד): **ומה היקש שאינו למד בהיקש** כו'. כל דבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש בקדשים, ודבר הלמד בק"ו חוזר ומלמד בק"ו אפילו בקדשים, הרי ק"ו עדיף מהיקש ואפ"ה ע"י היקש אנו מוזהר' דאמרינן בפ' אלו הן הלוקין (מכות יג ע"א) טמא שאכל את הקודש לוקה. ובעי בגמ' מנלן, ארשב"ל מקיש קודש למקדש, מה מקדש עובר עליו בלאו, דכתיב בכל קדש לא תגע ואל המקדש וכו', אף קודש עובר עליו בלאו, אבל על ידי ק"ו אין מזהירין מן הדין ע"י ק"ו כדאיתא פ"ק דמכות (דף ה' ע"ב) עונש שמענו אזהרה מניין, ת"ל ערות בת אשת אביך לא תגלה וכו', משמע לשם דאין מזהירין מן הדין ע"י ק"ו. והקשה מורי חמי שלי"ו, ומה ק"ו דעדיף מהיקש אין מזהירין מן הדין, היקש לא כל שכן דאין מזהירין מן הדין. ותירץ ק"ו הלכה למשה מסיני דאין מזהירין מן הדין, אין **לא]** למידין היקש מק"ו. (שו"ת בעלי התוס' סי' ט)